



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H, Tempat / Tanggal Lahir Sidoarjo, 14

Oktober 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Delta Sari Indah Blok M – 20, RT.01 RW.09 Kel/Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJUPRI, S.H.,M.H., HENRIE AWHAN SUTIKNO, S.H dan HASAN SODIKIN, S.H, Para Advokat yang berkantor di di Perumahan Pondok Jati, BV Nomor 2, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2024, No.3869/HK/VIII/2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **SUGIARTO LA MAUPE**, Alamat di Rungkut Asri Barat 1/34 RT.007 RW.007, Desa/Kel Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat I;**
2. **ELY WIDODO**, Alamat di Rungkut Asri Barat 1/34 RT.007 RW.007, Desa/Kel Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat II;**
3. **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk**, Alamat di Jl. Raya Darmo 26 – 28 Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I;**
4. **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H**, Alamat di Jl. WR. Supratman 27, Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat II;**
5. **NOTARIS & PPAT RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn**, Alamat di Ruko Chofa Jl. Sukomanunggal Jaya CSH No. 26 Surabaya, sebagai **Turut Tergugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II**, Alamat di Krembangan Barat No.57, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat IV**;
7. **Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya**, Alamat di Jl. Sedap Malam No.9 – 11, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat V**;
8. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya**, Alamat di Jl. Indrapura No. 5, Krembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 874/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, **SUGIARTO LA MAUPE (TERGUGAT I)** telah melakukan Perjanjian Kredit dengan **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA – SBY/III/11, Pasal 3 dengan Data Jaminan “*Buku Tabungan Serie A No. 174/6241 yang diterbitkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya terletak di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 34 Surabaya, Kecamatan Rungkut, Desa/Kelurahan Rungkut Kidul*”;
2. Bahwa dalam mengadakan Perjanjian Kredit tersebut, **TERGUGAT I** telah mendapatkan persetujuan dari **ELY WIDODO (TERGUGAT II)** selaku istri sah dari **TERGUGAT I**, sehingga Perjanjian Kredit tersebut Sah dan Mengikat Para Pihak selayaknya Undang – undang, sesuai ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*”;
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, terbit Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 yang dibuat oleh **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)** antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan **TURUT TERGUGAT I**, dimana sebagai Obyek Jaminan Fidusianya yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 berupa :

Halaman 2 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Sebuah bangunan rumah tempat tinggal, sebagian bertingkat satu (berlantai dua), terbuat dari dinding tembok, lantai keramik dan atap genteng, berikut dengan segenap bahagian dan turutan – turutannya, terletak didalam Kota Surabaya, Kompleks Perumahan Yayasan Kas Pembangunan (YKP), setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Asri Barat I/34 atau dikenal juga sebagai Jalan Rungkut Kidul Blok RK II.K/9”
 - “Bangunan rumah mana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Tentang Ijin Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 25 – 12 – 1985 (duapuluh lima desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima) nomor 188.45/2068.92/411.56/85 dan Surat Keputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 11 – 08 – 1987 (sebelas agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) nomor 188.45/1752 – 92/411.56/87 dan keduanya diperlihatkan kepada saya notaris”.
 - “Yang demikian berikut dengan segala hak dengan nama apapun yang ada pada dan dapat dijalankan oleh PEMBERI FIDUSIA baik pada saat ini maupun nantinya dikemudian hari atas tanah pekarangan diatas mana bangunan rumah tersebut berdiri, yang berada dalam pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, seluas kurang lebih 200 M² (duaratus meter persegi), bangunan rumah berikut hak atas tanah pekarangannya tersebut milik dari PEMBERI FIDUSIA, berdasarkan Buku Tabungan Serie A yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya tertanggal 18 – 12 – 1984 (delapan belas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat) nomor 174/6241, tertulis atas nama ERIC SOEGIARTO (ditulis juga dengan ERIC SUGIARTO), dan diperlihatkan kepada saya, Notaris”.
4. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 yang dibuat oleh **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)** tersebut diatas, Obyek Jaminan masih dalam Pengelolaan **Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT V)**, dan Pegurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama SUGIARTO LA MAUPE pelaksanaannya diuruskan pada Instansi Pertanahan yang berwenang melalui perantaraan Kantor **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)**. Kemudian apabila penerbitan Sertifikat Hak Milik telah selesai akan ditindak lanjuti

Halaman 3 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Namun sampai Sertifikat Hak Milik terbit atas nama SUGIARTO LA MAUPE (TERGUGAT I) terbit, Akta Pemberian Hak Tanggungan belum juga terlaksana;

5. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam perjalanan Kreditnya di **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** mengalami kesulitan dalam pembayaran, sehingga pada tanggal 6 April 2020 **TURUT TERGUGAT I** mengingatkan kepada TERGUGAT I melalui Surat Pemberitahuan Permohonan Pelunasan Pinjaman dengan Nomor : 011/CRAD/JTM – MS/Ext/IV/2020 yang isinya sebagai berikut : *“Bahwa atas kelalaian Bapak/Ibu selaku Debitur dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.168/KPR/JCCA-SBY/III/11 yang telah di tanda – tangani tanggal 30 Maret 2011 beserta lampirannya (yang kesemuanya disebut juga Perjanjian Kredit) tersebut mengakbalkan Bapak/Ibu wajib membayar lunas hutangnya kepada BANK secara seketika dan sekaligus yang mentrut perhitungan kami pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No.Rekening Pinjaman 100025732600.*

Pokok Pinjaman : Rp. 357,636,372.00

Bunga : Rp. 228,656,951.23

Denda : Rp. 1,150,056,778.20 +

Total kewajiban: Rp. 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah)

Namun, meskipun **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** telah menyampaikan Surat tersebut diatas, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran dimaksud.

6. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** selaku Debitur yang tidak melakukan pembayaran atas utangnya sesuai dengan waktu dan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, terbukti telah memenuhi unsur kelalaian melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) dan menyebabkan Kredit **TERGUGAT I** macet;
7. Bahwa selanjutnya karena Kredit **TERGUGAT I** telah macet, namun **TERGUGAT I** tidak juga melakukan pembayaran atas tunggakan utangnya, maka **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** selaku kreditur (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), **TURUT TERGUGAT I** berhak memindahkan

Halaman 4 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban TURUT TERGUGAT I dalam memberikan fasilitas kredit;

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, telah ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 dihadapan **NOTARIS & PPAT RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT III)** antara **TURUT TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT (H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H.)**. Atas ditandatanganinya Akta tersebut, maka **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** telah mengalihkan haknya selaku Kreditur kepada **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** menggantikan kedudukan **TURUT TERGUGAT I** sebagai Kreditur dari **TERGUGAT I**;

Adapun Pengalihan Piutang berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 pada tanggal 18 Mei 2020 adalah tindakan yang **SAH SECARA HUKUM** karena telah dilakukan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. 1338 KUH Perdata Jo. Pasal 613 KUH Perdata dan telah diberitahukan oleh **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada **TERGUGAT I** terkait Pengalihan Cessie, yang mana hal ini juga diakui oleh **TERGUGAT I** melalui Kuasa Hukumnya (Prima Windyaswari), surat tertanggal 13 Oktober 2020 pada Point 7 yakni :

"Bahwa dari pihak debitur telah menerima surat pemberitahuan dari Bank Niaga tertanggal 27 Mei 2020 mengenai peralihan cessie oleh Bp. Moch Rindi, selaku Pembeli Cessie. Dimana diberitahukan dalam surat tersebut nilai tagihan yang harus dibayar kepada Pembeli Cessie adalah sebesar Rp. 1.758.290.450,- (surat tersebut ditanda tangani oleh Bpk. Moh. Ismail Syahrone (Pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk) dan Moch. Rindi Sudjono (Pembeli)";

Dengan demikian agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak **SUGIARTO LA MAUPE**, yang dijaminan kepada **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)**, sekarang beralih kepada **PENGGUGAT** sebagai Kreditur;

9. Bahwa **PENGGUGAT** sudah beberapa kali mengirimkan Surat kepada **TERGUGAT I** yang diantaranya :
- Surat tertanggal 08 Juni 2020, No : 008/CESSIE/SBY/VI/2020, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie);

Halaman 5 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 11 Juni 2020, No : 009/SP I/SBY/VI/2020, Perihal : Surat Peringatan I;
- Surat tertanggal 17 Juni 2020, No : 010/ SP II/SBY/VI/2020, Perihal : Surat Peringatan II;
- Surat tertanggal 07 Agustus 2020, No : 019/ SP III/SBY/VIII/2020, Perihal : Surat Peringatan III;

Namun, atas surat – surat tersebut pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada penyelesaian tentang hutang yang dialihkan dari **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada PENGGUGAT pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah*);

10. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum, juga memberikan Teguran tertulis berupa SOMASI kepada TERGUGAT I yang diantaranya :

- SOMASI I, tertanggal 31 Januari 2022;
- SOMASI II, tertanggal 01 Maret 2022;
- SOMASI III, tertanggal 25 Maret 2022;

Namun, atas SOMASI I, II dan III yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih tidak mau melakukan pembayaran tentang hutang yang dialihkan dari **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada PENGGUGAT pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah*), dan pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor : 26 sebesar Rp. 1.758.290.450,79 (*satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah*) dengan rincian :

- Total Kewajiban Pokok : Rp. 357.636.372,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp. 229.244.737,-
- Total Denda : Rp. 1.171.409.341,79,- +

Total Keseluruhan : Rp. 1.758.290.450,79 (*satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah*)

Sehingga, Total kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang harus dibayar kepada PENGGUGAT pertanggal 13 Mei 2020 sebesar

Halaman 6 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.758.290.450,79 (*satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah*);

Bahwa tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah diberikan beberapa kali peringatan, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan *wanprestasi*. Akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mengalami **Kerugian Materil** pertanggal **13 Mei 2020** sebesar **1.758.290.450,79** (*satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah*);

11. Bahwa **Wanprestasi** dapat diartikan “*sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*”. Selain itu menurut **J Satrio** : “*Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*”. Demikian pula menurut **Yahya Harahap** : “*Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian*”. Bahwa berdasarkan **Pasal 1238 KUH Perdata** menyebutkan : “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.*”

Selanjutnya, terkait *unsur wanprestasi*, **Subekti dalam Hukum Perjanjian** menerangkan empat unsur dalam *wanprestasi*, antara lain:

- tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa **Putusan Nomor 192K/Ag/2017**. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan : “*Bahwa meskipun akad belum jatuh tempo akan tetapi telah terbukti Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang*

Halaman 7 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan maka Tergugat I telah wanprestasi dan masalah wanprestasi tidak harus menunggu akad selesai, sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum Kamar Agama angka 3: Haktanggung dan jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat tidak premature.”

12. Bahwa agar Gugatan PENGUGAT tidak sia – sia, maka sudah selayaknya jika diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, dengan batas – batas :

- Sebelah Barat : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 32
- Sebelah Timur : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 36
- Sebelah Selatan : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat IX No. 19
- Sebelah Utara : Jl. Rungkut Asri Barat I

Berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak – pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Inkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 dihadapan **NOTARIS & PPAT RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT III)** antara **TURUT TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT (H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H)** tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 8 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi seluruh kewajiban hutang kepada PENGGUGAT **pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor : 26 sebesar Rp. 1.758.290.450,79** (*satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus limapuluh koma tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan rincian :

- Total Kewajiban Pokok	: Rp. 357.636.372,-
- Total Kewajiban Bunga	: Rp. 229.244.737,-
- Total Denda	: <u>Rp. 1.171.409.341,79,- +</u>
Total Keseluruhan	: Rp. 1.758.290.450,79 (<i>satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus limapuluh koma tujuh puluh sembilan rupiah</i>)

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, yang dijaminkan kepada **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** yang sekarang sudah di Cessie kepada PENGGUGAT, dilelang dengan perantara **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (TURUT TERGUGAT VI)** dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, dengan batas – batas :
- Sebelah Barat : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 32
 - Sebelah Timur : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 36
 - Sebelah Selatan : Rumah di Jl. Rungkut Asri Barat IX No. 19
 - Sebelah Utara : Jl. Rungkut Asri Barat I

Halaman 9 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE untuk diserahkan kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan Putusan ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada verset, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh mentaati Putusan ini;

ATAU

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan :

- Untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya yaitu DR. RIZAL HALIMAN, S.H.,M.H.,CIL.,CPM., Dkk., Para Advokat beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D-28 Jl. Raya Waru - Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2024, Nomor 3936/HK/IX/2024;
- Untuk Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024, tertanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 4 September 2024 dan tertanggal 4 September 2024 untuk sidang tanggal 11 September 2024;
- Untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 10 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024, tertanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 4 September 2024 dan tertanggal 4 September 2024 untuk sidang tanggal 11 September 2024;

- Untuk Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024, tertanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 4 September 2024 dan tertanggal 4 September 2024 untuk sidang tanggal 11 September 2024;
- Untuk Turut Tergugat IV datang menghadap kuasanya yaitu Endro Catur Utomo, A.Ptnh., M.Eng., Dkk., para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/ /35.80-600/ /2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2024, Nomor 3909/HK/VIII/2024;
- Untuk Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat) tertanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2024, tertanggal 28 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 4 September 2024 dan tertanggal 4 September 2024 untuk sidang tanggal 11 September 2024;
- Untuk Turut Tergugat VI datang menghadap kuasanya yaitu Tunggal Yuniato, Dkk., para Pegawai KPKNL Surabaya, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-132/MK.6/WKN.10/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2024, Nomor 4318/HK/IX/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan sesuai dengan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator Khadwanto, S.H., untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 18 September 2024, ternyata para pihak tidak berhasil menempuh upaya damai melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

Halaman 11 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat I dan Tergugat II** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 2 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi yang jelas tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan standart hukum formil maupun materiil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ;

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA DISKUALIFIKASI OR GEMIS AANHOEDANIGHEID :

1. Bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, yaitu **Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri atas perkara yang diajukan, mengingat Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki hubungan/perikatan hukum dengan Penggugat ;**
2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo sehubungan Penggugat dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, pada tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III ;
3. Bahwa Tergugat I dan II **tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat, dan sebelum tanggal 18 Mei 2020 tidak pernah ada pemberitahuan dan permintaan persetujuan untuk adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Penggugat ;**

Bahwa Tergugat I dan II, juga **tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan, oleh karenanya baik Turut Tergugat I maupun Penggugat tidak memiliki hak untuk mengalihkan Piutang berdasarkan perjanjian apapun ataupun lebih-lebih Turut Tergugat I mengalihkan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama Tergugat I pada Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki**

Halaman 12 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengajukan Gugatan a quo karena tidak memiliki Standi In Judicio ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena Diskualifikasi or Gemis Aanhoedanigheid ;

II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II :

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena Penggugat keliru menarik Pihak Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI, mengingat :

1. Bahwa **Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun**, mengingat Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat, serta tidak pernah ada pemberitahuan dan permintaan persetujuan sebelum tanggal 18 Mei 2020 tentang adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Penggugat, bahkan Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan ;
2. Bahwa **Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun**, mengingat Turut Tergugat II adalah Notaris dan PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli antara Turut Tergugat V selaku Penjual dengan Tergugat I selaku pembeli, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;
3. Bahwa **Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun dengan Turut Tergugat V**, mengingat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, dibeli oleh Tergugat I dari Turut Tergugat V, sehingga Turut Tergugat V tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;

Halaman 13 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun dengan Turut Tergugat VI**, mengingat Sertipikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Tergugat I, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, **TIDAK PERNAH DILELANG dan TIDAK PERNAH DIBEBAHI HAK TANGGUNGAN ;**
5. Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat tanggal 18 Mei 2020 hanya dibuat **MENGIKAT BAGI PARA PIHAK YANG MENANDATANGANI**, in casu Penggugat dan Turut Tergugat I, dan **TIDAK MENGIKAT PADA PIHAK LAIN**, in casu Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;
6. Bahwa sesuai dengan asas hukum dalam suatu Perjanjian, yaitu **Asas Kepribadian (Personality)**, yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, **berlaku dan hanya mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya**, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan **Pasal 1315 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara Jo. Pasal 1340 KUHPerdara**, yang menyatakan :
 - 1) **Pasal 1315 KUHPerdara**, yang menyatakan :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”
 - 2) **Pasal 1338 KUHPerdara**, yang menyatakan :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**.*
...”
 - 3) **Pasal 1340 KUHPerdara**, yang menyatakan :

*“Suatu perjanjian **hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya**.”*
7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan II sampaikan sebelumnya, bahwa:
 - 1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo sehubungan Penggugat dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk (Turut Tergugat I) menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III ;

Halaman 14 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat, dan tidak pernah ada pemberitahuan dan persetujuan sebelum tanggal 18 Mei 2020 tentang adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I ;
- 3) Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun ;
- 4) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan ;
8. Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26**, serta berlandaskan pada **Asas Kepribadian (*Personality*)**, dan ketentuan hukum **Pasal 1315 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1340 KUHPerdata**, maka akibat hukum atas **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 yang dibuat tanggal 18 Mei 2020, hanya mengikat terhadap Penggugat dan Turut Tergugat I, TIDAK MENGIKAT PADA PIHAK LAIN, DIKARENAKAN Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI, BUKAN SUBYEK HUKUM DALAM PERJANJIAN**, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI dalam Gugatan a quo, mengakibatkan **Gugatan Penggugat mengandung error in persona, karena Pihak yang digugat tidak tepat / salah / keliru ;**
9. Bahwa Penggugat seharusnya menempatkan **PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Tergugat**, bukan sebagai Turut Tergugat, mengingat hubungan hukum / legal standing Penggugat timbul ketika adanya penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 dengan **PT. Bank CIMB Niaga Tbk**, bukan dengan Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;

III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :

Halaman 15 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat a quo obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas, mengingat :

1. Bahwa **Gugatan yang diajukan Penggugat a quo bersifat obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas / kabur**, mengingat Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh alasan berdasarkan keadaan atau kejadian (*rechts ground*) dan alasan berdasarkan hukum (*fetelijke ground*) yang benar, serta syarat-syarat formil yang dituntut dari suatu Gugatan ;
2. Bahwa **Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 9 s/d 10, angka 4**, menyatakan :

“Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi seluruh kewajiban hutang kepada PENGGUGAT pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 26 sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

- Total Kewajiban Pokok: Rp 357.636.372,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp 229.244.737,-
- Total Denda : Rp 1.171.409.341,79,- +

Total Keseluruhan : Rp 1.758.290.450,79

(satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah)

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, yang dijaminkan kepada PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I), yang sekarang sudah di Cessie kepada PENGGUGAT, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (TURUT TERGUGAT VI) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Petitum Gugatan Penggugat** pada hal. 10, angka 6, menyatakan :

"Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE untuk diserahkan kepada PENGGUGAT ;"

4. Bahwa dalam **Petitum Gugatan Penggugat angka 4 dan angka 6 tersebut terdapat kekaburan tuntutan Penggugat**, mengingat :

- 1) Bahwa dalil Penggugat meminta pelunasan pada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 adalah TIDAK BENAR, **Obscuur Lible** mengingat Penggugat tanggal 13 Mei 2020, belum menjadi pihak Cessionaris;
- 2) Bahwa dalam **Petitum angka 4**, di satu sisi **Penggugat menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutang** sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah), **namun disisi lain Penggugat juga menghendaki dilakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II**, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, **dengan perantara Turut Tergugat VI ;**
- 3) Bahwa begitu pula dalam **Petitum angka 6**, **Penggugat menghendaki HUKUMAN GANDA TERHADAP TERGUGAT I DAN II**, padahal pada Petitum angka 4 Penggugat menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutangnya dan menghendaki dilakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II, **NAMUN pada Petitum angka 6 Penggugat JUGA MENGHENDAKI HUKUMAN GANDA agar Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II untuk diserahkan kepada Penggugat ;**

Halaman 17 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam **Petitum angka 4 dan angka 6** tersebut terdapat **kekaburan tuntutan Penggugat**, apakah :
 - a. Penggugat menuntut adanya pelunasan hutang ???
 - b. Ataukah menuntut adanya lelang ???
 - c. Ataukah menuntut adanya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II ???
6. Bahwa oleh karena **Penggugat telah mencampuradukan tuntutan yang tidak jelas/kabur dan tuntutan GANDA bahkan menimbulkan persoalan hukum yang berbeda**, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), **sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 Jo. Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR**;
7. Bahwa lebih-lebih antara **Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat)**, sebagaimana **Petitum Gugatan Penggugat angka 4 dan angka 6**, yang mana Penggugat menghendaki Tergugat I dan II untuk melunasi hutang dan menghendaki adanya lelang bahkan menghendaki adanya pengosongan dan penyerahan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya ;
8. Padahal dalam **Posita Gugatan, Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian apapun dengan Penggugat**, bahkan Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan **Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan**, hal tersebut membuktikan **Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung dalam Posita Gugatannya**, yaitu Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam Posita Gugatannya, sehingga **rangkaian perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna**, maka **haruslah Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima**, sebagaimana :
 - 1) **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975**, yang menyatakan :

Halaman 18 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena tidak sesuai dalil-dalil gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima."

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan :

"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima."

9. Bahwa **Petitum Penggugat pada angka 4 dan angka 6**, yang menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutang dan menghendaki adanya lelang bahkan menghendaki adanya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II, **merupakan Petitum yang tidak jelas**, karena tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*fetelijke ground*) dalam Posita Gugatannya, menyebabkan Gugatan Penggugat **obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas**, dan haruslah Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/SIP/ 1970, tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan :

"Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582K/SIP/ 1973, yang menyatakan :

"... karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas ;

IV. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (VEXATIOUS LITIGATION ATAU VAXATIOUS PROCEEDING) :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo, dilakukan dengan itikad tidak baik, mengingat :

1. Bahwa Tergugat I dan II memiliki tanggungan hutang pokok kepada Turut Tergugat I sebesar **Rp 357.636.371,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), namun demikian Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan II, dengan menyatakan Penggugat

Halaman 19 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Cessie yang melakukan pengalihan piutang dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, **namun Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat dengan total sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;**

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat beritikad baik, dengan cara menagih hutang pokok pada Tergugat I dan II sebesar Rp 357.636.371,- namun dengan membebankan **bunga sebesar Rp 228.656.951,23 dan denda sebesar Rp 1.150.056.778,20, sehingga total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp 1.758.290.450,79 yang nilainya jauh melebihi hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I ;**
3. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat dengan total **sebesar Rp 1.758.290.450,79** padahal nilai hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I hanya sebesar Rp 357.636.371,- hal ini dikarenakan Penggugat **BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI DAN MEMILIKI sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan II, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang hak Tergugat I ;**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Gugatan Wanprestasi diajukan Para Penggugat a quo, terbukti merupakan Gugatan yang beritikad tidak baik, mengingat nilai hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I hanya sebesar Rp 357.636.371,- namun Penggugat mengajukan Gugatan dengan cara menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat sebesar Rp 1.758.290.450,79 dan menuntut agar Tergugat I dan II mengosongkan dan menyerahkan **sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan II kepada Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 9 s/d 10, angka 4 dan angka 6, HAL INI MENCERMINKAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGGUGAT UNTUK MENGUASAI DAN MEMILIKI RUMAH MILIK TERGUGAT I DAN II ;****

Halaman 20 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti **Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik**, atau dikenal dengan istilah **Vexatious Litigation** atau **Vaxatious Proceeding** ;
6. Bahwa **Vexatious Litigation** adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan, tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan **Vexatious Litigation** adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya ;
7. Bahwa menurut **Justice Marshall**, praktek **Vexatious Litigation** diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo meyakini bahwa **Gugatan Penggugat mengandung unsur Vexatious Litigation atau Vaxatious Proceeding** ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, karena Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan II ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 3, angka 1 dan 2, yang menyatakan TERGUGAT I mendapat persetujuan dari TERGUGAT II selaku istri sah, untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA-SBY/III/11, pada tanggal 30 Maret 2011, dengan PT. CIMB NIAGA, Tbk/TURUT TERGUGAT I, dengan Data Jaminan Buku Tabungan Serie A No. 174/6241, yang diterbitkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, terletak di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 34, Surabaya,

Halaman 21 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut, Desa/Kelurahan Rungkut Kidul, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, mengingat :

- 1) Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mendapat persetujuan dari TERGUGAT II, untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 168 /KPR/JCCA-SBY/III/11, pada tanggal 30 Maret 2011, dengan PT. CIMB NIAGA, Tbk/TURUT TERGUGAT I ;
- 2) Bahwa TERGUGAT I, pada tanggal 22 Maret 2011, ketika itu mengajukan Permohonan Kredit Usaha pada TURUT TERGUGAT I dan tidak pernah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, mengingat TERGUGAT I sudah memiliki Rumah sebelum pengajuan Kredit Usaha pada TURUT TERGUGAT I;
- 3) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, untuk mengikat PARA TERGUGAT dalam suatu perikatan hukum adalah dalil yang TIDAK BENAR, mengingat PARA TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Usaha tidak pernah mengikatkan diri dengan PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) untuk melakukan Gugatan pada PARA TERGUGAT ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 3, angka 1 dan 2 ;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 4 angka 3, dan hal. 5 angka 4, yang menyatakan Obyek Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55, **YANG TERKUTIP ADALAH TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM**, mengingat :

- 1) Pada alinea pertama dan ketiga dinyatakan OBYEK FIDUSIA adalah :
 - Bagunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) / Turut Tergugat V, yang telah diperjualbelikan berikut dengan segenap bahagian dan urut-urutannya, terletak di Kota Surabaya, Komplek Perumahan Yayasan Kas Pembangunan, setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Kidul Blok RK II.K/9 ;
 - Yang demikian berikut dengan segala hak dengan nama apapun yang ada pada dan dapat dijalankan oleh PEMBERI FIDUSIA baik pada saat ini maupun nantinya dikemudian hari atas tanah pekarangan diatas

Halaman 22 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bangunan rumah tersebut berdiri, yang berdiri di atas tanah pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP) / Turut Tergugat V, seluas kurang lebih 200 M² (dua ratus meter persegi) ;

- Bangunan rumah berikut hak atas tanah pekarangannya tersebut milik dari PEMBERI FIDUSIA, berdasarkan Buku Tabungan Serie A yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya / Turut Tergugat V tertanggal 18-12-1984, Nomor 174/6241, tertulis atas nama ERIC SOEGIARTO ;

2) **Bahwa penempatan Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh ERIC SOEGIARTO selaku PEMBERI FIDUSIA dalam Akta Perjanjian Pengikatan Fidusia No. 55, yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT II adalah PERBUATAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN UU-FIDUSIA, mengingat :**

- a. Bahwa Obyek Jaminan tersebut merupakan **Hak Milik PEMBERI FIDUSIA**, yang **SEHARUSNYA** merupakan Obyek Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan **BAB II OBYEK HAK TANGGUGAN pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan**, selanjutnya disingkat **UU-HT**, yang menyatakan :
“Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik.” (Bukan dibebani JAMINAN FIDUSIA) ;

- b. Bahwa pada ketentuan hukum **Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, selanjutnya disingkat **UU-FIDUSIA**, menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.”

- c. Bahwa pada ketentuan hukum **Pasal 3 huruf a, UU-FIDUSIA**, menyatakan :

“Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar ;”

Halaman 23 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa **bagunan rumah tinggal** saat itu berdiri di atas tanah pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya / Turut Tergugat V, yang telah dilakukan jual beli dan dimiliki oleh **Sdr. ERIC SOEGIARTO**, terbukti DAPAT DIJAMINKAN SECARA HAK TANGGUNGAN, dikarenakan Bangunan Rumah Tinggal berdiri di atas tanah pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya / Turut Tergugat V, yang telah diperjual-belikan pada **Sdr. ERIC SOEGIARTO** ;

e. Bahwa Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri di atas tanah merupakan benda tak bergerak yang dapat **dibebani dengan Hak Tanggungan**, sehingga **tidak dapat dibebani Hak Jaminan Fidusia** berdasarkan ketentuan hukum Pasal 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;

Bahwa sesuai fakta hukum, **bagunan rumah tinggal** a quo berdiri di atas tanah yang terletak dan dikenal sebagai **Jalan Rungkut Kidul Blok RK II.K/9 Surabaya**, adalah tanah yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah tinggal yang berdiri di atas tanah milik **Sdr. ERIC SOEGIARTO**, yang **DAPAT DIBEKANI HAK TANGGUNGAN** dan **TIDAK DAPAT DIBEKANI DENGAN HAK JAMINAN FIDUSIA**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan **MENOLAK** dalil Gugatan Penggugat pada hal. 4 angka 3, dan hal. 5 angka 4 ;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 5 angka 5, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, mengingat :

- 1) Surat TURUT TERGUGAT I, pada tanggal 6 April 2020, perihal Pemberitahuan Permohonan Pelunasan Pinjaman dengan Nomor : 011/CRAD/JTM-MS/Ext/IV/2020, yang inti pada isinya Debitur lalai dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA-SBY/III/11, tertanggal 30 Maret 2011 beserta lampirannya (kesemuanya disebut juga Perjanjian Kredit) ;
- 2) Bahwa patut diketahui, TERGUGAT I tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mendapat persetujuan dari TERGUGAT II, untuk melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA-SBY/III/11, tertanggal 30 Maret 2011, dengan PT. CIMB NIAGA, Tbk/TURUT TERGUGAT I ;

Halaman 24 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dalam Surat tertanggal 6 April 2020 a quo, TURUT TERGUGAT I, menghendaki pembayaran atas hutang usaha TERGUGAT I, tersebut sebesar **Rp 1.736.350.101,43 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu seratus satu koma empat puluh tiga rupiah)**, dengan **perincian pada No. Rekening Pinjaman : 100025732600**, yaitu :

- Pokok Pinjaman	: Rp 357.636.372,00
- Bunga	: Rp 228.656.951,23
- Denda	: <u>Rp 1.150.056.778,20</u>
Total Kewajiban	: Rp 1.736.350,101,43

4) Bahwa TERGUGAT I, pada tanggal 24 Maret 2020, telah menanggapi Surat Tagihan dari TURUT TERGUGAT I, yang inti pada isinya, TERGUGAT I memohon agar dihilangkan Denda dan Bunga, dikarenakan Denda dan Bunga selalu diperhitungkan dari pokok pinjaman dan denda serta bunga yang belum dibayar, menjadi kenaikan bunga berbunga serta denda berdenda, yang sifatnya menjadi besar berkali-kali lipat (5x lipat dari Pokok Pinjaman) ;

5) Bahwa perhitungan bunga berbunga dan denda berdenda tersebut adalah perhitungan yang jauh dari rasa keadilan dan ketidakwajaran, di luar perhitungan bunga bank yang saat ini diterapkan, di mana perhitungan tersebut terbukti di luar kewajaran sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, serta Surat-surat yang dikirim dengan tagihan Bunga dan Denda yang melambung sebagaimana Surat tertanggal 6 April 2020 a quo dan surat-surat tagihan lainnya, **padahal Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp 357.636.372,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)** ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan **MENOLAK** dalil Gugatan Penggugat pada hal. 5 angka 5 ;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 5, angka 6, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA SERTA MELANGGAR RASA KEADILAN**, mengingat perbuatan TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT terbukti melakukan **scenario jahat** dengan cara/atau Sistim Bunga Berbunga dan Denda Berdenda yang melambung tinggi diterapkan kepada Debitur, dengan tujuan agar PARA TERGUGAT sebagai pengusaha kecil (UMKM) tidak dapat membayar karena WANPRESTASI, hal

Halaman 25 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan strategi untuk mengambil Bagunan Rumah di atas Tanah Milik PARA TERGUGAT, untuk disetarakan dengan nilai piutang PENGGUGAT, yang sebenarnya TIDAK SEIMBANG DENGAN HARGA JUAL RUMAH ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 5, angka 6 ;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 7, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA SERTA MENGANDUNG NIAT JAHAT**, dengan menyatakan TURUT TERGUGAT I mengalihkan piutang pada PENGGUGAT, karena Kredit TERGUGAT I mengalami **MACET**, padahal fakta hukum yang sebenarnya, **MACET** akibat dari skenario PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I yang menaikkan nilai piutang melalui peningkatan Bunga dan Denda, agar piutang PARA TERGUGAT selaku Debitur TIDAK TERBAYAR dan dapat dialihkan/atau dijual oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 7 ;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 8, yang menyatakan **pada tanggal 18 Mei 2020**, PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I membuat **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26**, di hadapan Notaris Radina Lindawati, SH., M.Kn (TURUT TERGUGAT III), **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, mengingat :

- 1) Bahwa antara TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT, **sebelum melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, pada tanggal 18 Mei 2020, TURUT TERGUGAT I maupun PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS dan TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN kepada TERGUGAT I, atas kehendak melakukan Penjualan Piutang dan Pembuatan Akta Cessie, bahkan TURUT TERGUGAT I TANPA KEWENANGAN dan PERSETUJUAN TERGUGAT I, MELAKUKAN PENJUALAN NILAI PIUTANG DEBITUR DENGAN PERHITUNGAN YANG TIDAK WAJAR ;**

Halaman 26 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pemberitahuan dan persetujuan pengalihan Piutang diatur sebagaimana **ketentuan hukum Pasal 613 KUHPdata**, yang menyatakan sebagaimana berikut :

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik, atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. **Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis dan diakuinya.** Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikan ; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikan nya Bersama endosemen surat itu.”*

- 3) Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan PENGUGAT, terbukti **MELANGGAR ketentuan hukum Pasal 613 KUHPdata**, mengingat : Sebelum melaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN dan TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN dan PENGAKUAN kepada TERGUGAT I selaku Debitur ;**
- 4) Bahwa **TIDAK BENAR** dalam Gugatan Penggugat pada hal. 6, angka 8, alinea kedua dan terakhir, mengungat :
- a. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada TERGUGAT I, **sebelum Pengalihan Piutang**, sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal **18 Mei 2020**, dan TERGUGAT I tidak pernah memberikan Kuasa pada Prima Windyaswari, untuk mengirim Surat pada tanggal 13 Oktober 2020 ;
- b. Bahwa bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I, dinyatakan telah dijaminkan pada TURUT TERGUGAT I, adalah **TIDAK BENAR**, mengingat TERGUGAT I tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada TURUT TERGUGAT I, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I **TIDAK BERHAK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM APAPUN TERHADAP Obyek Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I ;**

Halaman 27 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai KEWENANGAN menjual nilai piutang sebesar Rp 1.758.290.450,79 dengan perhitungan Bunga dan Denda serta melakukan pengalihan Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, **tanpa Persetujuan dan Pengakuan TERGUGAT I**, hal ini adalah merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum ;
- 6) Bahwa in casu pengalihan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, antara TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT adalah **CACAT HUKUM / BATAL DEMI HUKUM / DAPAT DIBATALKAN**, ketika Obyek Rumah dan Bangunan yang berdiri di atas tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I, **termasuk dalam Obyek Pengalihan Piutang ;**
- 7) Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, adalah **CACAT HUKUM / BATAL DEMI HUKUM / DAPAT DIBATALKAN**, mengingat **TURUT TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM UNTUK MENGALIHKAN OBYEK Sertifikat Hak Milik No. 02782, atas nama TERGUGAT I, karena antara TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT I TIDAK PERNAH DIBUAT PERJANJIAN dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I ;**
- 8) Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Yang mengadili, untuk membatalkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, antara TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, mengingat **Akta-Akta tersebut melanggar ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdara, yaitu :**
 - a. Bahwa diketahui sebelum pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan PENGALIHAN PIUTANG pada TERGUGAT I ;
 - b. Bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, **TIDAK MEMILIKI KEWENANGANNYA UNTUK MENGALIHKAN DAN MENERIMA PENGALIHAN** atas Obyek

Halaman 28 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dan Bangunan yang berdiri di atas tanah ber-Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I, masuk dalam Obyek Pengalihan Piutang ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan **MENOLAK** dalil Gugatan Penggugat pada hal. 6 angka 8 ;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 7 angka 9 dan 10, yang menyatakan berkali-kali memberitahukan dan mengirim surat kepada TERGUGAT I, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, mengingat :

- 1) Bahwa dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang **dibuat pada tanggal 18 Mei 2020**, oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I adalah **CACAT HUKUM / BATAL DEMI HUKUM /DAPAT DIBATALKAN**, dikarenakan dibuat tanpa kewenangan dan tanpa pemberitahuan, serta tanpa persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT I ;
- 2) Bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING IN JUDICIO dalam melakukan Somasi kepada TERGUGAT I, dikarenakan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan serta pengakuan terlebih dahulu pada Debitur (Cessus), serta tidak pernah menyerahkan bukti-bukti dalam melakukan SOMASI, meskipun telah diminta oleh TERGUGAT I, yaitu :
 - Akta Perjanjian Kredit Usaha (NON KPR) antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I ;
 - Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I ;
 - Copy Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, menolak Gugatan Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 586PK/Pdt/2020, tentang **Legal Certainty of Cessie's Deed without Notification to Cessus (Analysis of Supreme Court Decision Number 586 PK/Pdt2020)** ;

- 3) Bahwa TIDAK BENAR PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus limapuluh koma tujuh puluh sembilan rupiah), mengingat PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam

Halaman 29 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Jual Beli dengan Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN DAN MEMINTA PERSETUJUAN SERTA PENGAKUAN DARI DEBITUR (*CESSUS*) TERGUGAT I, UNTUK NILAI HAK TAGIH ATAS BUNGA DAN DENDA ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 7 angka 9 dan 10 ;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 8 angka 11, yang menyatakan TERGUGAT I Wanprestasi terhadap PENGGUGAT, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, dikarenakan tindakan PENGGUGAT tidak memiliki *LEGAL STANDING IN JUDICIO* dalam melakukan TAGIHAN kepada TERGUGAT I, mengingat PENGGUGAT menempatkan diri sebagai pihak **cessionaris**, sebelumnya tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan serta pengakuan terlebih dahulu pada Debitur (**Cessus**) serta tidak pernah menyerahkan bukti-bukti dalam melakukan teguran, meskipun telah diminta oleh TERGUGAT I, oleh karenanya TERGUGAT I tidak dapat dinyatakan WANPRESTASI oleh PENGGUGAT yang tidak memiliki **PERSONA STANDI IN JUDICIO** ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 8 angka 11 ;

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada hal. 9, angka 12, yang menyatakan PENGGUGAT mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, mengingat PENGGUGAT tidak memiliki **PERSONA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek Tanah dan Bangunan rumah milik PARA TERGUGAT, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul Surabaya ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan MENOLAK dalil Gugatan Penggugat pada hal. 9, angka 12 ;

Halaman 30 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan **MENOLAK** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini untuk **Tergugat I dan II Konpensasi** dalam kedudukannya sekarang dalam Rekonsensi sebagai **Penggugat I dan II Rekonsensi**, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Rekonsensi**, mengajukan **Gugatan Rekonsensi**, sebagai Gugatan Balasan terhadap :

- 1) **Penggugat Konpensasi**, yang dalam kedudukannya dalam Rekonsensi sekarang sebagai **Tergugat I Rekonsensi** ;
- 2) **Turut Tergugat I Konpensasi**, yang dalam kedudukannya dalam Rekonsensi sekarang sebagai **Tergugat II Rekonsensi** ;
- 3) **Turut Tergugat III Konpensasi**, yang dalam kedudukannya dalam Rekonsensi sekarang sebagai **Turut Tergugat Rekonsensi** ;

2. Bahwa untuk itu **Penggugat Rekonsensi tetap dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Konpensasi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipakai lagi serta dianggap digunakan kembali dalam Rekonsensi ini** ;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi (**Cessus**), mengajukan Gugatan pada Tergugat II Rekonsensi (**Cedent**) dan Tergugat I Rekonsensi (**Cessieonaris**), yang mengadakan/membuat/menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada **tanggal 18 Mei 2020**, dihadapan **Turut Tergugat Rekonsensi** ;

4. Bahwa Tergugat II Rekonsensi dengan Tergugat I Rekonsensi dalam membuat Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, **TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN HUKUM Pasal 613 KUHPerdara**, yang menyatakan :

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik, atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis dan diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan

Halaman 31 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan ; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikan nya bersama endosemen surat itu.”

5. Bahwa **ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdata seharusnya dipatuhi oleh Tergugat II Rekonsensi dan Tergugat I Rekonsensi**, mengingat unsur dari ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdata, terdiri dari :
 - 1) *Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh ;*
 - 2) *Membuat akta autentik, atau di bawah tangan untuk melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain ;*
 - 3) **Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang ;**
 - 4) **Sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis dan diakuinya ;**
 - 5) *Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengann memberikan ;*
 - 6) *Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikan nya bersama endosemen surat itu ;*
6. Bahwa berdasarkan unsur dalam ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdata a quo, terbukti Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi, **SEBELUM** pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, **TIDAK MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA PENGGUGAT REKONPENSİ DAN TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN SECARA TERTULIS ATAU DIAKUI PADA PARA PENGGUGAT REKONPENSİ ;**
7. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dan permintaan persetujuan secara tertulis serta pengakuan dari Para Penggugat Rekonsensi **sebelum adanya penyerahan atau pengalihan piutang (Cesie) dari pihak Tergugat II Rekonsensi dan Tergugat I Rekonsensi, maka Pengalihan Piutang (Cesie) dan barang-barang (benda) tak bertubuh itu a quo TIDAK DAPAT DINYATAKAN SAH ATAU DAPAT DINYATAKAN CACAT HUKUM ATAU BATAL DEMI HUKUM ATAU DAPAT DIBATALKAN ;**
8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat batal perjanjian yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, bahwa syarat batal perjanjian dianggap selalu ada dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ;
9. Bahwa sebagaimana terbukti Para Penggugat Rekonsensi telah dirugikan oleh Tergugat II Rekonsensi yang mengalihkan Piutang (**Cesie**) kepada Tergugat I Rekonsensi dalam perjanjian yang dibuat pada Akta Perjanjian

Halaman 32 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, di mana terbukti salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdara, yaitu **dengan tidak adanya pemberitahuan dan permintaan persetujuan secara tertulis serta pengakuan dari Para Penggugat Rekonpensi;**

10. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat Rekonpensi **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat Yang mengadili perkara a quo menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat oleh Tergugat II Rekonpensi dengan Tergugat I Rekonpensi, di hadapan Turut Tergugat Rekonpensi, CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM ;**
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II Rekonpensi yang mengalihkan Piutang (**Cesie**) kepada Tergugat I Rekonpensi, **tanpa adanya pemberitahuan dan permintaan persetujuan secara tertulis serta pengakuan dari Para Penggugat Rekonpensi**, hal ini tentunya mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya **patutlah Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi dihukum secara tanggung renteng untuk** membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga senilai Bunga dan Denda yang ditetapkan Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat I Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 1.400.654.078,79 (satu milyar empat ratus juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;
12. Bahwa dalam Gugatan a quo, Para Penggugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) **sebagaimana ketentuan hukum Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Pasal 261 ayat (1) RBG**, yang menyatakan :

1) **Pasal 227 ayat (1) HIR**, menyatakan :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan

Halaman 33 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

2) **Pasal 261 ayat (1) RBG**, menyatakan :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun yang tidak tetap, dengan maksud menjauhkannya daripada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau jika orang yang berhutang itu tinggal atau diam di luar pegangan “magistraat” di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang tersebut di kemudian itu, bolehlah “magistraat” di tempat tinggal atau kediaman orang yang berhutang itu dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu; selain daripada itu kepada orang yang meminta itu harus diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan pengadilan negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatannya.”

13. Bahwa Permohonan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini diajukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Agar Gugatan yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi tidak melaksanakan ketentuan hukum ;
- 2) Guna terjaminnya pembayaran dan pemenuhan hak-hak Para Penggugat Rekonpensi ;
- 3) Menghindari perbuatan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi yang dikhawatirkan mengalihkan hartanya pada Pihak Lain ;
- 4) Untuk menjamin terbayarnya ganti kerugian pada Para Penggugat Rekonpensi selama dalam proses persidangan sampai dengan dapat dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi pada Para Penggugat Rekonpensi secara sekaligus ;

14. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi atas seluruh harta benda milik Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak sebagai berikut :

Halaman 34 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Delta Sari Indah Blok M-20, RT. 001, RW. 009, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
- 2) Seluruh barang bergerak yang berada di Delta Sari Indah Blok M-20, RT. 001, RW. 009, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Jl. Raya Darmo 26-28, Surabaya ;
- 4) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Darmo 26-28, Surabaya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala yang terurai di atas, Tergugat I dan II Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang mengadili di Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat Kompensi ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, tertanggal 18 Mei 2020, yang dibuat antara Tergugat II Rekonpensi dengan Tergugat I Rekonpensi, di hadapan Turut Tergugat Rekonpensi, CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM ;
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi, berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebesar Rp 1.400.654.078,79 (satu milyar empat ratus juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi atas seluruh harta benda milik

Halaman 35 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Delta Sari Indah Blok M-20, RT. 001, RW. 009, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
- 2) Seluruh barang bergerak yang berada di Delta Sari Indah Blok M-20, RT. 001, RW. 009, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo ;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan, setempat terletak dan dikenal sebagai Jl. Raya Darmo 26-28, Surabaya ;
- 4) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Raya Darmo 26-28, Surabaya ;
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Turut Tergugat IV** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 1 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Dalam perkara a quo terbukti dengan terang benderang bahwa **Gugatan Penggugat salah alamat**, karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini dimaknai demikian karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan perkara tersebut, dan juga tidak nampak adanya kesalahan secara perdata maupun administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara, lalu kemudian muncul pertanyaan:

Kenapa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ikut dilibatkan dalam perkara ini sedangkan kesalahannya secara nyata tidak ditemukan atau tidak didapati?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada, tidak berdasar hukum, dan dapat

Halaman 36 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Turut Tergugat IV mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat IV sama sekali tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, tidak ada satupun tindakan dari Turut Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, malah justru Turut Tergugat IV melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari Turut Tergugat IV yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. **Dengan demikian maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);**
4. Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan hukum yang bijak dan adil berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :
 - I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat IV;
 - II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 37 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Turut Tergugat VI** melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 02 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT VI menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi *Error in Persona*, Pelawan Keliru Menarik Pihak KPKNL Surabaya Sebagai Turut TERGUGAT I dalam Perkara A quo**
 - a. Bahwa gugatan Penggugat terkait Hutang Piutang antara Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur dengan Penggugat selaku Kreditur baru (Cessionaris) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Chessie) nomor 26 tanggal 18 Mei 2020.
 - b. Bahwa dikutsertakannya TURUT TERGUGAT VI dalam perkara aquo oleh Penggugat karena Turut Tergugat VI sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang undangan, namun demikian TURUT TERGUGAT VI tegaskan bahwa Penggugat belum pernah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan kredit aquo kepada Turut Tergugat VI sampai dengan saat jawaban ini diajukan.
 - c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pelawan telah keliru menarik TURUT TERGUGAT VI sebagai pihak dalam perkara a quo, karena tidak ada perbuatan hukum dari Turut Tergugat VI sehingga layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karenanya, sudah seharusnya TURUT TERGUGAT I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 38 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERGUGAT VI mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT VI dengan tegas menolak dalil Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT VI pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, TURUT TERGUGAT VI tidak akan menanggapi karena belum ada permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penggugat selaku kreditur atas objek lelang berupa jaminan kredit Tergugat I selaku debitur. Dan demikian juga dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek lelang berupa jaminan kredit **belum pernah terlaksana**.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT VI;
2. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VI untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT VI atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT VI tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban (Tergugat I, Tergugat II), Jawaban Turut Tergugat IV dan jawaban Turut Tergugat VI tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak jawaban para pihak dan bertetap dengan gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut, kuasa (Tergugat I, Tergugat II) telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 dan kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 22 Oktober 2024 masing-masing yang pada pokoknya bertetap dengan jawabannya semula dan menolak replik Penggugat, sedangkan Turut Tergugat VI tidak mengajukan duplik;

Halaman 39 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578081410590002 atas nama H. MOCH. RINDI SUDJONO, SH., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah "KPR" No. Ref : 005/Sby – Barat/Mortgage/Sby/11 tertanggal 22 Maret 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit antara PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk dengan SUGIARTO LA MAUPE Nomor 168/KPR/JCAA – SBY/III/11 Tertanggal 30 Maret 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 Tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat oleh NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO S.H antara SUGIARTO LA MAUPE dan ELY WIDODO dengan PT. BANK CIMB NIAGA Tbk., diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat – Keterangan Pengurusan pensertifikatan – dari Buku YKP dan pemasangan Hak Tanggungan I Tertanggal 30 Maret 2011 Yang dibuat oleh Notaris & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, SH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor 319/HM/BPN.35.80/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama SUGIARTO LA MAUPE, atas tanah terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I-34 (BLOK RK.II K-,9), Kelurahan Rungkut Kidul , Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya Tertanggal 16 Desember 2014 Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur., diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Pelunasan Pinjaman SUGIARTO LA MAUPE di PT BANK CIMB NIAGA Tbk Nomor : 001/CRAD/JTM-MS/Ext/IV/2020 Tertanggal 6 April 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG NOMOR : 25 Tertanggal 18 Mei 2020 Antara PT BANK CIMB NIAGA Tbk. dengan H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN (CESSIE) PIUTANG NOMOR : 26 Tertanggal 18 Mei 2020 Antara PT BANK CIMB NIAGA Tbk. Dengan H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H, diberi tanda P-9;

Halaman 40 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN Nomor : 027/CRAD/JTM – MS/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 Yang diterbitkan oleh PT BANK CIMB NIAGA Tbk., diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PEMBERITAHUAN I (PENYELESAIAN KREDIT MACET) Tertanggal 13 Oktober 2020 oleh Kantor Hukum Prima & Partner Advokat dan Konsultan Hukum selaku Kuasa Hukum SUGIARTO LA MAUPE, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Copy SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 02782 Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Tanggal 02 – 07 – 2014 No. 00126/Rungkut Kidul/2014 luas 198 M2 dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) NO. 008/CESSIE/SBY/VI/2020 Tertanggal 08 Juni 2020 Serta Resi Pengiriman, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERINGATAN I No : 009/SP I/SBY/VI/2020 Tertanggal 11 Juni 2020 Serta Resi Pengiriman, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERINGATAN II No : 010/SP II/SBY/VI/2020 Tertanggal 17 Juni 2020 Serta Resi Pengiriman, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERINGATAN III No : 019/SP III/SBY/VIII/2020 Tertanggal 07 Agustus 2020 Serta Resi Pengiriman, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya SOMASI I Tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya SOMASI II Tertanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya SOMASI III Tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-19 diatas telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Indah Kartika:

Halaman 41 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat selaku sesama Cessionaris;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Penggugat, tapi sejak Penggugat mengambil cession atas piutang Tergugat I, saksi jadi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengambil cession di bank CIMB Niaga;
- Bahwa saksi juga beberapa kali mengambil obyek cession di Bank CIMB Niaga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat merupakan nasabah Bank CIMB Niaga karena tergugat selalu diinformasikan dan dihubungi oleh Bank yang memberikan penawaran cession dan memberikan datanya secara rinci;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan penawaran obyek Cession atas nama Tergugat;
- Bahwa benar setelah penandatanganan cession dari Bank CIMB Niaga ke H. Moch. Rindi Sudjono, saksi menjadi perwakilan dari Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat untuk melakukan mediasi antara Tergugat I dengan pihak Penggugat, dan saksi yang mewakili Penggugat ;
- Bahwa saksi telah bertemu dengan para Tergugat dan melakukan pertemuan lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi juga yang mengirim Surat Teguran dari Penggugat kepada Tergugat I, yang dikirimkan melalui ekspedisi, saksi yang menyuruh seseorang untuk mengirimkan surat tersebut ;
- Bahwa mediasi pertama dilakukan di rumah Tergugat I, mediasi kedua dilakukan di rumah Tergugat I, mediasi ketiga dilakukan di rumah Tergugat I, kemudian saat mediasi keempat Tergugat I menyatakan istrinya (Tergugat II) sakit dan tidak sanggup mendengarkan itu, jadi saksi mengajak bertemu di Pujasera Purimas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mediasi di Mcd Rungkut 1 (satu) kali, dan mediasi di rumah makan masakan padang 1 (satu) kali, serta Penggugat juga pernah menghadiri mediasi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pertemuan mediasi bisa lebih dari 10 (sepuluh) kali tersebut Tergugat I tidak komitmen dengan apa yang disampaikan. Sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung adanya pengakuan kredit macet dari Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memang

Halaman 42 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membayar hutangnya karena bisnisnya bangkrut sehingga tidak dapat membayar hutangnya ke Bank CIMB Niaga keseluruhan sekitar Rp. 1,700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat utama untuk melakukan pengambilan piutang itu harus mempunyai uang dan orangnya mengerti hukum, itu saja cukup. Memenuhi syarat secara finansial dan mengetahui hukum, Penggugat backgroundnya hukum, saksi juga backgroundnya hukum, harus sesuai dengan prosedur, tidak menyimpang ;
- Bahwa syarat cessie ini sudah ada secara umum tapi penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh staff Bank;
- Bahwa saksi mengetahui ada Perjanjian Kredit antara Bank CIMB Niaga dengan Tergugat I dan II, biasanya saksi berani mengambil piutang karena tahu pasti ada Perjanjian Kredit, semua piutang yang saksi ambil dari perbankan pasti ada Perjanjian Kreditnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-10, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak Pasal tentang diperbolehkannya pengalihan piutang melalui cessie berapa karena setiap bank tentunya berbeda beda;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi, persetujuan dari Debitur bank tidak diperlukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-3 Perjanjian Kredit antara Bank CIMB Niaga dengan Tergugat I dan II, dan di dalam Perjanjian Kredit tersebut ternyata tidak ada ketentuan tentang persetujuan pengalihan piutang ketika wanprestasi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa pengealihan piutang dari Bank Bank kepada Penggugat, tahunnya sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi melihat contoh surat teguran dan surat somasi, Saksi juga membantu Penggugat membuat dan mengirimkan surat teguran dan somasinya. Namun saksi tidak pernah melihat perjanjian dan berkas berkas peralihan piutang Penggugat;
- Bahwa penyelesaian pembayaran dari Cessie tidak selalu melalui lelang karena bisa juga melalui mediasi;
- Bahwa saksi hanya menjadi penghubung dan membantu penggugat, saksi tidak tahu setelah tanda tangan Pengalihan Piutang, kemudian tanda tangan apa saja, karena saksi hanya menjembatani mediasi

Halaman 43 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat I, jadi untuk pemberkasan di luar konteks saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah mendapatkan surat pemberitahuan pengalihan piutang, dan Tergugat juga sudah memperlihatkan surat pemberitahuan tersebut kepada saksi ketika mediasi yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu Sertipikat dibebani Hak Tanggungan atau tidak dan saksi tidak tahu Sertipikat dibebani cessie atau tidak di BPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil sampai saat ini, karena saksi sudah melepaskan semua, dikarenakan tidak ada titik temu, saksi juga punya urusan lain;

2. Saksi Wahyudi:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat sebagai rekan bisnis dan hanya mengetahui Tergugat I, namun tidak kenal;
- Benar saksi kenal dengan Penggugat karena sesama Cessionaris;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melihat listing dari Bank CIMB Niaga;
- Bahwa saksi pernah mendapat penawaran dari Bank CIMB Niaga terkait adanya debitur macet atas nama Tergugat I, namun saksi lupa tahunnya kapan, saksi pernah ditawarkan oleh Bank CIMB Niaga obyek untuk pengambilan cessie, jadi saksi sempat melihat fisik obyeknya dan sempat bertemu dengan Tergugat I, tapi hanya sekali saja, itupun saksi hanya memastikan adanya kredit macet atau tidak, dan Tergugat I saat itu mengiyakan, tapi tidak diberitahu detailnya, saksi hanya tahu total utangnya berapa, cessie kan jual beli piutang, jadi saksi sempat ingat total hutangnya sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dan karena angkanya menarik kemudian saksi melihat obyeknya, saksi tanya ke Tergugat I rencananya seperti apa, dibeli kembali atau apa, tahapannya seperti itu, kalau mau beli saksi melihat obyeknya, lalu saksi ajak komunikasi ;
- Bahwa setelah saya mengetahui atas cessie tersebut telah diambil oleh Cessionaris lain, akhirnya saksi mundur;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan cessie di semua Bank, dan setahu saksi Bank berhak mengalihkan tanpa persetujuan debitur untuk melakukan pengalihan piutang, jadi Bank berhak melakukan cessie atau melelang tanpa persetujuan debitur ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 44 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat No. 147/V/Not/2020, tertanggal 28 Mei 2020, perihal Pengiriman Sertipikat, yang diterbitkan oleh Sdr. Imam Sudjono Hermanto, SH., selaku Notaris di Surabaya, yang ditujukan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, diberi tanda T.I, T.II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi aslinya Bukti Surat tertanggal 02 Juni 2020, perihal Permohonan, yang diterbitkan oleh Sugiarto La Maupe, mengetahui Ely Widodo, yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Niaga, diberi tanda T.I, T.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti sesuai asli Surat No. 027/CRAD/JTM-MS/V/2020, tertanggal 27 Mei 2020, perihal Surat Pemberitahuan, yang diterbitkan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk., turut menandatangani Sdr. Moch. Rindi Sudjono, yang ditujukan kepada Sdr. Sugiarto La Maupe, diberi tanda T.I, T.II-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti sesuai asli Surat No. 008/CESSIE/SBY/VI/2020, tertanggal 8 Juni 2020, perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie), yang diterbitkan oleh Sdr. H. Moch. Rindi Sudjono, yang ditujukan kepada Sdr. Sugiarto La Maupe, diberi tanda T.I, T.II-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I, T.II-1 sampai dengan T.I, T.II-4 tersebut telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRIANA,S.Psi. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan teman Kuliah dari Tergugat II ;
- Bahwa rumah saksi berada di Rungkut Asri Tengah VII No. 7, sedangkan rumah Tergugat II di Rungkut Asri Barat I No. 34, jadi jarak rumah saksi dan rumah Tergugat II kurang lebih 2 (dua) kilometer ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat II, bahwa Tergugat I dan II mengambil kredit di Bank CIMB Niaga yang digunakan untuk membuat usaha Green House di daerah Nongkojajar, saksi pernah pergi ke sana, Green House itu berisikan bermacam bunga-bunga ;
- Bahwa setahu Saksi kredit bahwa Tergugat I dan II kurang lebih sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 45 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bangunan usaha Green House Tergugat I dan II ambruk karena terkena bencana angin kencang, kemudian Tergugat I dan II beralih usaha pisang, mendatangkan pisang lalu dimasukan ke supermarket, dan setahu saksi bukan hanya pisang yang dijual, namun semua buah-buahan jika lagi musim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saksi tidak tahu tepatnya sejak kapan Tergugat I dan II tidak membayar angsuran, namun angsuran di Bank CIMB Niaga macet karena pandemi, saksi tahu kredit Tergugat I dan II macet karena pada tahun 2020 Tergugat II pernah datang kepada saksi akan meminjam uang kepada saksi untuk membayar hutang di Bank CIMB Niaga ;
- Bahwa setahu saksi, sisa hutang Tergugat I dan II pada Bank CIMB Niaga kurang lebih sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat I dan II tetap berusaha melunasi hutangnya, tapi untuk langsung melunasi hutang memang sulit, karena saat itu masa pandemi, memang sulit terutama soal keuangan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II total hutang pokok, bunga dan denda adalah sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II pernah mengajukan permohonan ke Bank CIMB Niaga untuk meminta keringanan, namun detailnya dan hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II bolak balik meminta ke Bank CIMB Niaga, karena Tergugat II diminta untuk membayar cash seharga sisa piutang, yang saat itu nilai hutangnya masih sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan nilai hutang sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) setelah berpindah ke cessie ;
- Bahwa Tergugat II pernah minta hutang dikembalikan ke Bank CIMB Niaga namun ditolak, Bank CIMB Niaga lepas tangan karena sudah berpindah ke cessie ;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak tahu bahwa hutangnya berpindah tangan ;
- Bahwa sebenarnya Tergugat I dan II tidak menyetujui pengalihan piutang, saksi mengetahui permasalahan itu karena setiap ada perkembangan saksi diberitahu oleh Tergugat II, karena saksi sudah dianggap seperti saudara, sampai akhirnya Tergugat I dan II digugat ini ;

Halaman 46 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat I dan II mengajukan kredit dan tenornya, namun saksi tahu angsurannya kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dengan jaminan berupa Buku YKP ;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat I dan II saat pandemi sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa setelah usaha Green House ambruk, kemudian Tergugat I dan II usaha pisang, namun saksi tidak tahu saat usaha pisang itu Tergugat I dan II masih membayar angsuran atau tidak namun tergugat II pernah cerita saat bisnis pisang lancar, pihak Bank CIMB Niaga sudah menutup hutangnya, tidak boleh membayar, jadi Tergugat II sempat kebingungan ;
- Bahwa Tergugat II diminta membayar hutang secara cash oleh pihak Bank CIMB Niaga, Tergugat II berusaha menabung untuk membayar sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah hutangnya ditutup dan harus dibayar sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), maka sudah angkat tangan semua, kemudian tiba-tiba ada cessie, Tergugat II juga tidak tahu apa itu cessie ;
- Bahwa tergugat II bercerita kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menjual rumah Tergugat II tanpa sepengetahuan Tergugat II, katanya rumahnya mau dijual sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari situ Tergugat II mulai mencari tahu tentang cessie ;
- Bahwa setahu saksi ada upaya perundingan, dari hutang Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun untuk Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Tergugat II tidak mampu, dan nilainya lebih tinggi dari hutang awal sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena mendapat cerita dari Tergugat II ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I dan II punya pinjaman kepada Bank CIMB Niaga namun saksi tidak tahu terkait penandatanganan Perjanjian Kredit ;
- Bahwa Buku YKP yang dijaminkan Tergugat I dan II adalah rumah yang ditempati Tergugat II saat ini, di Rungkut Asri Barat I No. 34 ;

2. Saksi ONG TIONG HOO (MING SAN) :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I dan tergugat II namun tidak kenal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 2007 sebagai teman;

Halaman 47 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah mengajukan kredit ke Bank CIMB Niaga, kemudian kreditnya macet, namun saksi lupa kapan tepatnya hutang Tergugat I diajukan ke Bank CIMB Niaga dengan jaminan adalah Buku YKP, bukan Sertipikat ;
- Bahwa awalnya Tergugat I bekerja di pabrik kayu, sedangkan Tergugat II usahanya menjahit baju ;
- Bahwa hutang tersebut digunakan Tergugat I untuk membangun usaha Green House, yaitu berkebun bunga atau bertani bunga, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya usaha tersebut didirikan, saksi pernah berkunjung ke tempat Green House tersebut sekitar tahun 2012, tempatnya di Nongkojajar, di dataran tinggi, daerah pegunungan ;
- Bahwa saat usaha Green House berjalan, Tergugat I tinggal di Nongkojajar, namun setelah usaha Green Housenya ambruk Tergugat I kembali ke Surabaya dan beralih usaha pisang, sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa setelah usaha Green Housenya ambruk karena hujan angin, sehingga roboh, menyebabkan usaha tergugat merosot, bahkan Tergugat I pinjam uang kepada saksi untuk ongkos kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu uang tersebut saksi berikan, bukan hutang, namun saksi lupa tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tagihan Bank kepada tergugat, namun saksi tahu ada kredit macet, serta saksi tidak tahu berapa sisa hutang ke Bank ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tagihan kepada Tergugat dari pihak lain, selain dari Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah Tergugat I dan II mau dijual dan Tergugat mencari pembeli, namun belum laku ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat I dan II masih usaha pisang dan tidak ada usaha lain ;
- Bahwa dari cerita Tergugat I, hutang Tergugat I kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan menjaminkan Buku YKP namun saksi tidak tahu jumlah angsurannya berapa dan tidak tahu sudah dibayar berapa ;
- Bahwa saksi mengetahui Green House ambruk dari cerita Tergugat I ;
- Bahwa para Tergugat sampai dengan sekarang masih tinggal di rumah tersebut dan di rumah Tergugat I ada motor dan mobil namun saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang cessie ;

Halaman 48 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil scan sesuai Asli Buku Tanah Hak Milik No.2782/Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kotamadya Surabaya, diberi tanda **TT.IV-1**;
2. Print Out Buku Tanah Digital Hak Milik No.2782/Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang bersumber dari <http://kkp2.atrbpn.go.id>, diberi tanda **TT.IV-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **TT.IV-1** dan **TT.IV-2** tersebut telah bermaterai cukup, sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2025, demikian pula dengan kuasa (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Januari 2025, Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024, sedangkan Turut Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI dalam jawabannya dengan pertimbangan seperi terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

Halaman 49 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA DISKUALIFIKASI OR GEMIS AANHOEDANIGHEID:

Bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, yaitu **Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri atas perkara yang diajukan**, mengingat **Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki hubungan/perikatan hukum dengan Penggugat** ;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo sehubungan Penggugat dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, pada tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III ;

Bahwa Tergugat I dan II **tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat**, dan **sebelum tanggal 18 Mei 2020 tidak pernah ada pemberitahuan dan permintaan persetujuan untuk adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Penggugat** ;

Bahwa Tergugat I dan II, juga **tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan**, oleh karenanya baik Turut Tergugat I maupun Penggugat **tidak memiliki hak untuk mengalihkan Piutang berdasarkan perjanjian apapun ataupun lebih-lebih Turut Tergugat I mengalihkan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama Tergugat I pada Penggugat**, oleh karenanya **Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan a quo karena tidak memiliki Standi In Judicio** ;

II. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II :

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena Penggugat keliru menarik Pihak Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI, mengingat :

Bahwa **Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun**, mengingat Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat, serta tidak pernah ada pemberitahuan dan permintaan persetujuan sebelum tanggal 18 Mei 2020 tentang adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada Penggugat, bahkan Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta

Halaman 50 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan ;

Bahwa **Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun**, mengingat Turut Tergugat II adalah Notaris dan PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli antara Turut Tergugat V selaku Penjual dengan Tergugat I selaku pembeli, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;

Bahwa **Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun dengan Turut Tergugat V**, mengingat sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, dibeli oleh Tergugat I dari Turut Tergugat V, sehingga Turut Tergugat V tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;

Bahwa **Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan/perikatan hukum apapun dengan Turut Tergugat VI**, mengingat Sertipikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama pemegang Hak Tergugat I, atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, **TIDAK PERNAH DILELANG dan TIDAK PERNAH DIBEBAHI HAK TANGGUNGAN ;**

Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat tanggal 18 Mei 2020 hanya dibuat **MENGIKAT BAGI PARA PIHAK YANG MENANDATANGANI, in casu Penggugat dan Turut Tergugat I, dan TIDAK MENGIKAT PADA PIHAK LAIN, in casu Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;**

Bahwa sesuai dengan asas hukum dalam suatu Perjanjian, yaitu **Asas Kepribadian (Personality)**, yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, berlaku dan hanya mengikat kepada Para Pihak yang membuatnya, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan **Pasal 1315 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1340 KUHPerdata**, yang menyatakan :

4) **Pasal 1315 KUHPerdata**, yang menyatakan :

"Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

5) **Pasal 1338 KUHPerdata**, yang menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Halaman 51 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



...

- 6) **Pasal 1340 KUHPerdara**, yang menyatakan :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

10. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dan II sampaikan sebelumnya, bahwa:

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo sehubungan Penggugat dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk (Turut Tergugat I) menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III ;
 - 2) Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian berupa apapun dengan Penggugat, dan tidak pernah ada pemberitahuan dan persetujuan sebelum tanggal 18 Mei 2020 tentang adanya pengalihan piutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I ;
 - 3) Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun ;
 - 4) Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat I tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan ;
11. Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26**, serta berlandaskan pada **Asas Kepribadian (Personality)**, dan ketentuan hukum **Pasal 1315 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara Jo. Pasal 1340 KUHPerdara**, maka akibat hukum atas **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 yang dibuat tanggal 18 Mei 2020, hanya mengikat terhadap Penggugat dan Turut Tergugat I, TIDAK MENGIKAT PADA PIHAK LAIN, DIKARENAKAN Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI, BUKAN SUBYEK HUKUM DALAM PERJANJIAN**, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI dalam Gugatan a quo, mengakibatkan **Gugatan Penggugat mengandung error in persona, karena Pihak yang digugat tidak tepat / salah / keliru ;**
12. Bahwa Penggugat seharusnya **menempatkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Tergugat**, bukan sebagai Turut Tergugat, mengingat hubungan hukum / legal standing Penggugat timbul ketika adanya **penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, bukan dengan Tergugat I dan II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I dan Tergugat II, maupun Turut Tergugat II, V dan VI ;

III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL :

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat a quo obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas, mengingat :

Bahwa **Gugatan yang diajukan Penggugat a quo bersifat obscur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas / kabur**, mengingat Gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh alasan berdasarkan keadaan atau kejadian (*rechts ground*) dan alasan berdasarkan hukum (*fetelijke ground*) yang benar, serta syarat-syarat formil yang dituntut dari suatu Gugatan ;

Bahwa **Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 9 s/d 10, angka 4**, menyatakan:

"Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melunasi seluruh kewajiban hutang kepada PENGGUGAT pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 26 sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian :

- Total Kewajiban Pokok: Rp 357.636.372,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp 229.244.737,-
- Total Denda : Rp 1.171.409.341,79,- +
- Total Keseluruhan : Rp 1.758.290.450,79

(satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah)

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan

Halaman 53 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, yang dijamin kepada PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I), yang sekarang sudah di Cessie kepada PENGGUGAT, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya (TURUT TERGUGAT VI) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT ;”

Bahwa **Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 10, angka 6**, menyatakan :

“Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE untuk diserahkan kepada PENGGUGAT ;”

Bahwa dalam **Petitum Gugatan Penggugat angka 4 dan angka 6** tersebut terdapat kekaburan tuntutan Penggugat, mengingat :

- 1) Bahwa dalil Penggugat meminta pelunasan pada Para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 adalah TIDAK BENAR, **Obscuur Lible** mengingat Penggugat tanggal 13 Mei 2020, belum menjadi pihak Cessionaris;
- 2) Bahwa dalam **Petitum angka 4**, di satu sisi **Penggugat menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutang** sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah), **namun disisi lain Penggugat juga menghendaki dilakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II**, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, **dengan perantara Turut Tergugat VI ;**
- 3) Bahwa begitu pula dalam **Petitum angka 6**, **Penggugat menghendaki HUKUMAN GANDA TERHADAP TERGUGAT I DAN II**, padahal pada Petitum angka 4 Penggugat menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutangnya dan menghendaki dilakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II,

Halaman 54 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMUN pada **Petitum** angka 6 **Penggugat JUGA MENGHENDAKI HUKUMAN GANDA** agar **Tergugat I dan II** atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk **mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II untuk diserahkan kepada Penggugat ;**

Bahwa dalam **Petitum** angka 4 dan angka 6 tersebut terdapat **kekaburan tuntutan Penggugat**, apakah :

- Penggugat menuntut adanya pelunasan hutang ???
- Ataukah menuntut adanya lelang ???
- Ataukah menuntut adanya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II ???

Bahwa oleh karena **Penggugat telah mencampuradukan tuntutan yang tidak jelas/kabur dan tuntutan GANDA bahkan menimbulkan persoalan hukum yang berbeda**, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), **sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 Jo. Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;**

Bahwa lebih-lebih antara **Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat)**, sebagaimana **Petitum Gugatan Penggugat angka 4 dan angka 6**, yang mana Penggugat menghendaki Tergugat I dan II untuk melunasi hutang dan menghendaki adanya lelang bahkan menghendaki adanya pengosongan dan penyerahan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya ;

Padahal dalam **Posita Gugatan, Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Perjanjian apapun dengan Penggugat**, bahkan Tergugat I dan II tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan Sertipikat Hak Milik No. 02782 atas nama pemegang hak Tergugat tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan, hal tersebut membuktikan **Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung dalam Posita Gugatannya**, yaitu Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam Posita Gugatannya, sehingga **rangkaian perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna**, maka **haruslah Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima**, sebagaimana :

Halaman 55 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan :

"Karena tidak sesuai dalil-dalil gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan :

"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa **Petitum Penggugat pada angka 4 dan angka 6**, yang menghendaki agar Tergugat I dan II melunasi hutang dan menghendaki adanya lelang bahkan menghendaki adanya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II, **merupakan Petitum yang tidak jelas**, karena tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam Posita Gugatannya, menyebabkan Gugatan Penggugat **obscuur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas**, dan haruslah Gugatan Penggugat a quo dinyatakan **tidak dapat diterima**, sebagaimana :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/SIP/ 1970, tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan :

"Bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582K/SIP/ 1973, yang menyatakan :

"... karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat Gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat a quo mengandung cacat error in persona karena obscuur libel / Gugatan tidak terang / tidak jelas ;

IV. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (VEXATIOUS LITIGATION ATAU VAXATIOUS PROCEEDING) :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo, dilakukan dengan itikad tidak baik, mengingat :

Bahwa Tergugat I dan II memiliki tanggungan hutang pokok kepada Turut Tergugat I sebesar **Rp 357.636.371,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), namun

Halaman 56 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I dan II, dengan menyatakan Penggugat sebagai Cessie yang melakukan pengalihan piutang dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, **namun Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat dengan total sebesar Rp 1.758.290.450,79 (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat beritikad baik, dengan cara menagih hutang pokok pada Tergugat I dan II sebesar **Rp 357.636.371,-** namun dengan membebankan bunga sebesar **Rp 228.656.951,23** dan denda sebesar **Rp 1.150.056.778,20**, sehingga total tuntutan Penggugat adalah sebesar **Rp 1.758.290.450,79** yang nilainya jauh melebihi hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I ;

Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat dengan total sebesar **Rp 1.758.290.450,79** padahal nilai hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I hanya sebesar **Rp 357.636.371,-** hal ini dikarenakan Penggugat **BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI DAN MEMILIKI sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan II**, yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul, Kota Surabaya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas **198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi)**, atas nama pemegang hak Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Gugatan Wanprestasi diajukan Para Penggugat a quo, terbukti merupakan Gugatan yang beritikad tidak baik**, mengingat nilai hutang pokok Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I hanya sebesar **Rp 357.636.371,-** namun Penggugat mengajukan Gugatan dengan cara menuntut Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran pada Penggugat sebesar **Rp 1.758.290.450,79** dan menuntut agar Tergugat I dan II mengosongkan dan menyerahkan **sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan II kepada Penggugat**, sebagaimana yang tercantum dalam **Petitum Gugatan Penggugat pada hal. 9 s/d 10, angka 4 dan angka 6, HAL INI MENCERMINKAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGGUGAT UNTUK MENGUASAI DAN MEMILIKI RUMAH MILIK TERGUGAT I DAN II ;**

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti **Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik**, atau dikenal dengan istilah **Vexatious Litigation** atau **Vaxatious Proceeding ;**

Halaman 57 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Vexatious Litigation** adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan, tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan **Vexatious Litigation** adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya ;

Bahwa menurut **Justice Marshall**, praktek **Vexatious Litigation** diajukan semata-mata untuk memperlakukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama eksepsi -eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap hal – hal yang menjadi keberatan dan diuraikan dalam eksepsi – eksepsi tersebut diatas, sesungguhnya merupakan bagian yang menyangkut pokok perkara yang kebenarannya barulah akan terlihat nantinya pada saat mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terlalu dini untuk mempertimbangkan tentang alasan eksepsi dimaksud pada bagian dalam eksepsi, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV sebagai berikut:

Bahwa Dalam perkara a quo terbukti dengan terang benderang bahwa **Gugatan Penggugat salah alamat**, karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini dimaknai demikian karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan perkara tersebut, dan juga tidak nampak adanya kesalahan secara perdata maupun administrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara, lalu kemudian muncul pertanyaan:

Kenapa Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ikut dilibatkan dalam perkara ini sedangkan kesalahannya secara nyata tidak ditemukan atau tidak didapati?

Halaman 58 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada, tidak berdasar hukum, dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV yang mana menurut Majelis Hakim bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang atau suatu pihak untuk dijadikan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sepenuhnya ada pada pihak Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggariskan ketentuan hukum bahwa " siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah menjadi hak sepenuhnya dari pihak Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), oleh karenanya dalam surat gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak adalah merupakan sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat, selain itu pula Penggugat dalam Repliknya juga telah menjelaskan bahwa dalam Praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, hal ini sesuai dengan pendapat RETNOWULAN SUTANTO dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA dalam bukunya Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut eksepsi Turut Tergugat IV tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat VI yaitu **EKSEPSI Error In Persona, Pelawan Keliru Menarik Pihak KPKNL Surabaya Sebagai Turut Tergugat I dalam Perkara A quo**;

Bahwa gugatan Penggugat terkait Hutang Piutang antara Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur dengan Penggugat selaku Kreditur baru (Cessionaris) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Chessie) nomor 26 tanggal 18 Mei 2020. Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT VI dalam perkara aquo oleh Penggugat karena Turut Tergugat VI sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang undangan, namun demikian TURUT TERGUGAT VI tegaskan bahwa Penggugat belum pernah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas

Halaman 59 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit aquo kepada Turut Tergugat VI sampai dengan saat jawaban ini diajukan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pelawan telah keliru menarik TURUT TERGUGAT VI sebagai pihak dalam perkara a quo, karena tidak ada perbuatan hukum dari Turut Tergugat VI sehingga layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh karenanya, sudah seharusnya TURUT TERGUGAT I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat VI yang mana menurut Majelis Hakim bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang atau suatu pihak untuk dijadikan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah sepenuhnya ada pada pihak Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggariskan ketentuan hukum bahwa “ siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah menjadi hak sepenuhnya dari pihak Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2492 K/Pdt/1986 tanggal 14 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya “ penarikan pihak dalam suatu perkara tergantung pada Penggugat, maka berdasarkan kaidah hukum tersebut penentuan pihak yang ditarik dalam gugatan aquo tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan tidak dapat dibatasi selama pihak-pihak yang ditarik memiliki relevansi dengan objek sengketa, dengan demikian dalam surat gugatan Penggugat menarik Turut Tergugat VI sebagai pihak adalah merupakan sepenuhnya kewenangan dari pihak Penggugat, selain itu pula Penggugat dalam Repliknya juga telah menjelaskan bahwa dalam Praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sesuai dengan pendapat RETNOWULAN SUTANTO dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA dalam bukunya Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut eksepsi Turut Tergugat VI tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak beralasan dan dinyatakan patut untuk ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang Pokok Perkara;

Halaman 60 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 **SUGIARTO LA MAUPE (TERGUGAT I)** telah melakukan Perjanjian Kredit dengan **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA – SBY/III/11, Pasal 3 dengan Data Jaminan *“Buku Tabungan Serie A No. 174/6241 yang diterbitkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya terletak di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 34 Surabaya, Kecamatan Rungkut, Desa/Kelurahan Rungkut Kidul”*;
- Bahwa dalam mengadakan Perjanjian Kredit tersebut, **TERGUGAT I** telah mendapatkan persetujuan dari **ELY WIDODO (TERGUGAT II)** selaku istri sah dari **TERGUGAT I**, sehingga Perjanjian Kredit tersebut Sah dan Mengikat Para Pihak selayaknya Undang – undang, sesuai ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa *“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”*;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, terbit Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 yang dibuat oleh **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)** antara **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dengan **TURUT TERGUGAT I**, dimana sebagai Obyek Jaminan Fidusianya yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 berupa :
 - *“Sebuah bangunan rumah tempat tinggal, sebagian bertingkat satu (berlantai dua), terbuat dari dinding tembok, lantai keramik dan atap genteng, berikut dengan segenap bahagian dan turutan – turutannya, terletak didalam Kota Surabaya, Kompleks Perumahan Yayasan Kas Pembangunan (YKP), setempat dikenal sebagai Jalan Rungkut Asri Barat I/34 atau dikenal juga sebagai Jalan Rungkut Kidul Blok RK II.K/9”*
 - *“Bangunan rumah mana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Tentang Ijin Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 25 – 12 – 1985 (duapuluh lima desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima) nomor 188.45/2068.92/411.56/85 dan Surat Keputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Pemerintah Kotamadya*

Halaman 61 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 11 – 08 – 1987 (sebelas agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) nomor 188.45/1752 – 92/411.56/87 dan keduanya diperlihatkan kepada saya notaris”.

- “Yang demikian berikut dengan segala hak dengan nama apapun yang ada pada dan dapat dijalankan oleh PEMBERI FIDUSIA baik pada saat ini maupun nantinya dikemudian hari atas tanah pekarangan diatas mana bangunan rumah tersebut berdiri, yang berada dalam pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, seluas kurang lebih 200 M² (duaratus meter persegi), bangunan rumah berikut hak atas tanah pekarangannya tersebut milik dari PEMBERI FIDUSIA, berdasarkan Buku Tabungan Serie A yang dikeluarkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya tertanggal 18 – 12 – 1984 (delapan belas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh empat) nomor 174/6241, tertulis atas nama ERIC SOEGIARTO (ditulis juga dengan ERIC SUGIARTO), dan diperlihatkan kepada saya, Notaris”.

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Nomor 55 yang dibuat oleh **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)** tersebut diatas, Obyek Jaminan masih dalam Pengelolaan **Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (TURUT TERGUGAT V)**, dan Pegurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama SUGIARTO LA MAUPE pelaksanaannya diuruskan pada Instansi Pertanahan yang berwenang melalui perantaraan Kantor **NOTARIS & PPAT IMAM SUDJONO HERMANTO, S.H (TURUT TERGUGAT II)**. Kemudian apabila penerbitan Sertifikat Hak Milik telah selesai akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Namun sampai Sertifikat Hak Milik terbit atas nama SUGIARTO LA MAUPE (TERGUGAT I) terbit, Akta Pemberian Hak Tanggungan belum juga terlaksana;

Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** dalam perjalanan Kreditnya di **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** mengalami kesulitan dalam pembayaran, sehingga pada tanggal 6 April 2020 **TURUT TERGUGAT I** mengingatkan kepada TERGUGAT I melalui Surat Pemberitahuan Permohonan Pelunasan Pinjaman dengan Nomor : 011/CRAD/JTM – MS/Ext/IV/2020 yang isinya sebagai berikut : “Bahwa atas kelalaian Bapak/Ibu selaku Debitur dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No.168/KPR/JCCA-SBY/III/11 yang telah di tanda – tangani tanggal 30 Maret 2011 beserta lampirannya (yang

Halaman 62 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya disebut juga *Perjanjian Kredit*) tersebut mengakbalkan Bapak/Ibu wajib membayar lunas hutangnya kepada BANK secara seketika dan sekaligus yang menurut perhitungan kami **pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut : No.Rekening Pinjaman 100025732600.

Pokok Pinjaman : Rp. 357,636,372.00

Bunga : Rp. 228,656,951.23

Denda : Rp. 1,150,056,778.20 +

Total kewajiban: Rp. 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah)

Namun, meskipun **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** telah menyampaikan Surat tersebut diatas, **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran dimaksud.

-Bahwa tindakan **TERGUGAT I** selaku Debitur yang tidak melakukan pembayaran atas utangnya sesuai dengan waktu dan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, terbukti telah memenuhi unsur kelalaian melaksanakan kewajibannya (*wanprestasi*) dan menyebabkan Kredit **TERGUGAT I** macet;

-Bahwa selanjutnya karena Kredit **TERGUGAT I** telah macet, namun **TERGUGAT I** tidak juga melakukan pembayaran atas tunggakan utangnya, maka **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** selaku kreditur (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), **TURUT TERGUGAT I** berhak memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban **TURUT TERGUGAT I** dalam memberikan fasilitas kredit;

-Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, telah ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 dihadapan **NOTARIS & PPAT RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT III)** antara **TURUT TERGUGAT I** dengan **PENGGUGAT (H. MOCH. RINDI SUDJONO, S.H)**. Atas ditandatanganinya Akta tersebut, maka **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** telah mengalihkan haknya selaku Kreditur kepada **PENGGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** menggantikan kedudukan **TURUT TERGUGAT I** sebagai Kreditur dari **TERGUGAT I**;

Adapun Pengalihan Piutang berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 pada tanggal 18 Mei 2020 adalah tindakan yang **SAH SECARA HUKUM** karena telah dilakukan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. 1338 KUH

Halaman 63 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Jo. Pasal 613 KUH Perdata dan telah diberitahukan oleh **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada TERGUGAT I terkait Pengalihan Cessie, yang mana hal ini juga diakui oleh TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya (Prima Windyaswari), surat tertanggal 13 Oktober 2020 pada Point 7 yakni :

“Bahwa dari pihak debitur telah menerima surat pemberitahuan dari Bank Niaga tertanggal 27 Mei 2020 mengenai peralihan cessie oleh Bp. Moch Rindi, selaku Pembeli Cessie. Dimana diberitahukan dalam surat tersebut nilai tagihan yang harus dibayar kepada Pembeli Cessie adalah sebesar Rp. 1.758.290.450,- (surat tersebut ditanda tangani oleh Bpk. Moh. Ismail Syahroni (Pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk) dan Moch. Rindi Sudjono (Pembeli)”;

Dengan demikian agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 02782, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Surat Ukur Tgl. 02/07/2014, No. 00126/RUNGKUT KIDUL/2014, Luas 198 M² dengan Nama Pemegang Hak SUGIARTO LA MAUPE, yang dijaminkan kepada **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)**, sekarang beralih kepada PENGUGAT sebagai Kreditur;

-Bahwa PENGUGAT sudah beberapa kali mengirimkan Surat kepada TERGUGAT I yang diantaranya :

- Surat tertanggal 08 Juni 2020, No : 008/CESSIE/SBY/VI/2020, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie);
- Surat tertanggal 11 Juni 2020, No : 009/SP I/SBY/VI/2020, Perihal : Surat Peringatan I;
- Surat tertanggal 17 Juni 2020, No : 010/ SP II/SBY/VI/2020, Perihal : Surat Peringatan II;
- Surat tertanggal 07 Agustus 2020, No : 019/ SP III/SBY/VIII/2020, Perihal : Surat Peringatan III;

Namun, atas surat – surat tersebut pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada penyelesaian tentang hutang yang dialihkan dari **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada PENGUGAT pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah);

Bahwa PENGUGAT melalui Kuasa Hukum, juga memberikan Teguran tertulis berupa SOMASI kepada TERGUGAT I yang diantaranya :

Halaman 64 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOMASI I, tertanggal 31 Januari 2022;
- SOMASI II, tertanggal 01 Maret 2022;
- SOMASI III, tertanggal 25 Maret 2022;

Namun, atas SOMASI I, II dan III yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih tidak mau melakukan pembayaran tentang hutang yang dialihkan dari **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (TURUT TERGUGAT I)** kepada PENGUGAT **pertanggal 6 April 2020 Telah berjumlah 1,736,350,101.43 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Satu Empat Puluh Tiga Rupiah)**, dan **pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor : 26 sebesar Rp. 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah)** dengan rincian :

- Total Kewajiban Pokok : Rp. 357.636.372,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp. 229.244.737,-
- Total Denda : Rp. 1.171.409.341,79,- +

Total Keseluruhan : Rp. **1.758.290.450,79 (satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah)**

Sehingga, Total kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang harus dibayar kepada PENGUGAT **pertanggal 13 Mei 2020 sebesar 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah)**;

Bahwa tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah diberikan beberapa kali peringatan, dengan ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan *wanprestasi* . Akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT mengalami **Kerugian Materil** **pertanggal 13 Mei 2020 sebesar 1.758.290.450,79 (satumilyar tujuhratus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah)**;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I mendapat persetujuan dari TERGUGAT II selaku

Halaman 65 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sah, untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 168/KPR/JCCA-SBY/III/11, pada tanggal 30 Maret 2011, dengan PT. CIMB NIAGA, Tbk/TURUT TERGUGAT I, dengan Data Jaminan Buku Tabungan Serie A No. 174/6241, yang diterbitkan oleh Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya, terletak di Jl. Rungkut Asri Barat I No. 34, Surabaya, Kecamatan Rungkut, Desa/Kelurahan Rungkut Kidul, **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA**, TERGUGAT I tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mendapat persetujuan dari TERGUGAT II, untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 168 /KPR/JCCA-SBY/III/11, pada tanggal 30 Maret 2011, dengan PT. CIMB NIAGA, Tbk/TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT I, pada tanggal 22 Maret 2011, ketika mengajukan Permohonan Kredit Usaha pada TURUT TERGUGAT I dan tidak pernah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, mengingat TERGUGAT I sudah memiliki Rumah sebelum pengajuan Kredit Usaha pada TURUT TERGUGAT I dan dalil Gugatan Penggugat **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM SERTA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA SERTA MENGANDUNG NIAT JAHAT**, dengan menyatakan TURUT TERGUGAT I mengalihkan piutang pada PENGGUGAT, karena Kredit TERGUGAT I mengalami **MACET**, padahal fakta hukum yang sebenarnya, **MACET** akibat dari skenario PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I yang menaikkan nilai piutang melalui peningkatan Bunga dan Denda, agar piutang PARA TERGUGAT selaku Debitur TIDAK TERBAYAR dan dapat dialihkan/atau dijual oleh TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yaitu pada **tanggal 18 Mei 2020**, PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I membuat **Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26**, di hadapan Notaris Radina Lindawati, SH., M.Kn (TURUT TERGUGAT III), **ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR** karena antara TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT, **sebelum melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, pada tanggal 18 Mei 2020, TURUT TERGUGAT I maupun PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS dan TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN kepada TERGUGAT I, atas kehendak melakukan Penjualan Piutang dan Pembuatan Akta Cessie, bahkan TURUT TERGUGAT I TANPA KEWENANGAN dan PERSETUJUAN TERGUGAT I, MELAKUKAN PENJUALAN NILAI PIUTANG DEBITUR DENGAN PERHITUNGAN YANG TIDAK WAJAR ;**

Halaman 66 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan PENGUGAT, terbukti **MELANGGAR ketentuan hukum Pasal 613 KUHPerdara**, mengingat : Sebelum melaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26, yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020, PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN dan TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN dan PENGAKUAN** kepada TERGUGAT I selaku Debitur ;

-Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mempunyai KEWENANGAN menjual nilai piutang sebesar Rp 1.758.290.450,79 dengan perhitungan Bunga dan Denda serta melakukan pengalihan Sertifikat Hak Milik No. 02782 atas nama TERGUGAT I kepada PENGUGAT, **tanpa Persetujuan dan Pengakuan TERGUGAT I**, hal ini adalah merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat IV dalam pokok perkara pada jawabannya telah pula menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat IV sama sekali tidak terlibat dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, tidak ada satupun tindakan dari Turut Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, malah justru Turut Tergugat IV melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada satu pun perbuatan dari Turut Tergugat IV yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. **Dengan demikian maka sudah tepat dan layak apabila gugatan Penggugat dalam Gugatan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard):**

Menimbang , bahwa Turut Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya telah menolak dan tidak menanggapi terhadap dalil -dalil Penggugat karena belum ada permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penggugat selaku kreditur atas objek lelang berupa jaminan kredit Tergugat I selaku Debitur, demikian juga dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek lelang berupa jaminan kredit **belum pernah terlaksana;**

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadirannya Turut Tergugat I,

Halaman 67 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat V meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang mewakilinya, sehingga dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat V tersebut dianggap tidak mempergunakan haknya yang diberikan Undang-undang untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan a quo, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan posita gugatan dan petitum gugatan, point 4, maka menurut Majelis Hakim terdapat ketidak sesuaian antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan yaitu dalam posita gugatan Penggugat tidak mendalilkan dan tidak ditemukan penguraian tentang adanya permintaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat I/34 Rungkut Kidul Kota Surabaya dengan SHM Nomor: 02782 sebagai Jaminan Kredit Tergugat I kepada Turut Tergugat I yang telah di Cessie kepada Penggugat di lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman /kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, namun pada posita gugatan Penggugat hanya mendalilkan tentang hutang Tergugat I kepada TURUT Tergugat I yang telah macet dan tidak melakukan pembayaran utangnya kepada Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I mengalihkan seluruh utangnya Tergugat I kepada Penggugat dan pada Petitum gugatan pada point 4 Penggugat menuntut untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat pertanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 26 sebesar **1.758.290.450,79** (*satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta duaratus sembilan puluh ribu empat ratus limapuluh koma tujuh puluh sembilan rupiah*); dengan perincian Total Kewajiban Pokok Rp. 357.636.372,- Total Kewajiban Bunga Rp. Rp. 229 244. 737,- Total Denda Rp.1.171.409.341. 79,- Total keseluruhan Rp.1.758.290.450.79, (*satumilyar tujuh ratus limapuluh delapan juta*

Halaman 68 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah); dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit yang telah dialihkan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat dengan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 25 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 26 pada tanggal 18 Mei 2020 yang terhitung pada tanggal 13 Mei 2020 dengan perincian Total Kewajiban Pokok Rp. 357.636.372,- Total Kewajiban Bunga Rp. Rp. 229 244. 737,- Total Denda Rp.1.171.409.341. 79,- Total keseluruhan Rp.1.758.290.450.79, maka akan dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita Penggugat tidak pernah mendalilkan serta menguraikan tentang adanya permintaan lelang kepada KPKNL hal tersebut bersesuaian pula dengan jawaban dari Turut Tergugat VI yang menyatakan sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun sampai dengan gugatan a quo Penggugat belum pernah mengajukan permohonan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat VI (KPKNL) dan ternyata dalam petitum Penggugat meminta supaya adanya lelang terhadap agunan atas sebidang tanah dengan SHM Nomor: 02782, maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan pelelangan yang belum pernah diajukan tetapi telah dimintakan untuk dilaksanakan, dengan demikian terhadap petitum poin 4 tersebut adalah tidak jelas dan telah terjadi pertentangan antara posita dan petitum, dengan demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, yang menegaskan “ Karena Petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama petitum gugatan point 4 dan 6 ternyata adanya pertentangan antara Petitum point 4 dan point 6 dimana pada petitum point 4 Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh kewajiban hutang kepada Penggugat sesuai Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor: 26 sebesar Rp. **1.758.290.450,79** (*satumilyar tujuhatus limapuluh delapanjuta duaratus sembilanpuluh ribu empatratus limapuluh koma tujuhpuluh sembilan rupiah*), juga penggugat meminta pelelangan terhadap agunan terhadap sebidang tanah SHM Nomor: 02782, ternyata pula pada petitum point 6 Penggugat meminta pengosongan dan penyerahan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Rungkut Asri Barat 1/34 Rungkut Kidul Kota Surabaya dengan SHM Nomor: 02782 atas nama SUGIARTO LA MAUPE untuk diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 69 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat petitum point 4 dan point 6, maka terdapat pertentangan, kekaburan serta ketidakjelasan antara petitum -petitum tersebut yaitu Penggugat menuntut pelunasan hutang,, Penggugat juga menuntut adanya pelelangan terhadap barang jaminan atau agunan , ternyata Penggugat juga meminta adanya pengosongan dan penyerahan tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat intinya adalah Wanprestasi terkait hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat I atas pinjaman uang yang dimana Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur dan Turut Tergugat I sebagai Kreditur yang ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kemudian Turut Tergugat I mengalihkan haknya kepada Penggugat, namun dalam petitum Penggugat telah mempercampuradukan tuntutan yang tidak jelas dan berlebih-lebihan bahkan terkesan menimbulkan permasalahan hukum yang berbeda-beda sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dimana antara posita dan petitum gugatan tidak terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan dan menyatakan bahwa apabila penerbitan SHM telah selesai akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun sampai dengan SHM terbit atas nama Tergugat I, Akta Pemberian Hak Tanggungan belum juga terlaksana (hal 5 point 4) dan dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II Menyatakan tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan pihak manapun dan SHM Nomor : 02782 atas nama pemegang hak Tergugat tidak pernah dibebani dengan Hak Tanggungan,terhadap dalil posita tersebut dan jawaban / tanggapan Tergugat I tersebut, membuktikan Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung atau tidak relevan dengan posita gugatan dan terkait hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan status Hak Tanggungan dari Tergugat I YANG DALAM POSISI TERSEBUT NAMUN DALAM PETITUM Penggugat menuntut pengosongan atas agunan berupa hak tanggungan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat petentangan antara posita dan petitum disatu sisi dan terdapat pula saling pertentangan antara petitum point 4 dan point 6, dengan demikian oleh karena petitum yang diajukan oleh Penggugat saling bertentangan antara satu petitum dengan petitum yang lain, sehingga gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan / Obscuur Libel, maka terhadap gugatan Pengggugat yang tersebut dinyatakan tidak jelas/kabur atau Obscuur Libel sehingga dinyatakan

Halaman 70 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sempurna dan telah melanggar formalitas gugatan dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan tidak terpenuhi dan terdapat catat formil pada gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, II dalam Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam kompensi telah dinyatakan tidak dapat diterima ,maka terhadap adanya gugatan dalam Rekonpensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima,((Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSİ / DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang -undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. .Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan Verstek;

DALAM KONPENSİ/ DALAM REKONPENSİ:

Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H. M.H. dan Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 71 dari 72 Putusan No.874/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Juni 2025**, oleh kami Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H.,M.Hum., dibantu Sigit Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H.,M.H.

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan ATK	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	735.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	90.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
		Rp. 1.125.000,00

(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).